

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2536 นาง จัน อยู่ รักษา
นาง เจิมหรือเจิมจันทร์ ตระกูล สงวน
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1562

จำเลยที่ 2 เป็นบุตรเขยของโจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่บุพการีของจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรสาวโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ผู้เป็นสามีฟ้องแย้งขับไล่โจทก์ออกจากที่พิพาทอันเป็นสินสมรสได้ ก็ไม่ถือว่าจำเลยที่ 1 ฟ้องคดีด้วยเพราะจำเลยที่ 2 ฟ้องคดีในนามของตนเอง ไม่ได้ฟ้องแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 จำเลยที่ 2 มีอำนาจฟ้องแย้ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นสามีของจำเลยที่ 1 เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 385 เนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวาเป็นของโจทก์ ต่อมาโจทก์นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปขายฝากไว้กับนายโสภณ โจทก์ไม่ได้ไถ่ถอนคืนภายในกำหนด ที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่ขายฝากไว้ โจทก์จึงขอซื้อคืนจากนางอนงค์ทายาทของนายโสภณ เมื่อนางอนงค์ยอมขายคืนให้โจทก์ไม่มีเงินพอซื้อจึงขอยืมเงินจำเลยทั้งสองเพื่อชำระราคาที่ดินโดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2517 โจทก์มอบหมายให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวคืนและลงชื่อเป็นผู้รับโอน

แทนโจทก์ จำเลยทั้งสองตกลงว่าหากโจทก์นำเงินที่ยืมมาคืนแก่จำเลยทั้งสองเมื่อใด จำเลยทั้งสองจะโอนที่ดินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดินคืนแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปถอนชื่อออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 385 และใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามขอให้เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งว่า เดิมทีพิพาทเป็นของโจทก์ ต่อมาโจทก์เอาที่พิพาทไปขายฝากและไม่ไถ่ถอนคืนภายในกำหนด แต่โจทก์ขออาศัยอยู่ในที่พิพาทเรื่อยมา เมื่อผู้รับซื้อฝากถึงแก่กรรม ทายาทของผู้รับซื้อฝากไม่ยอมให้โจทก์อยู่อาศัยต่อไป จำเลยทั้งสองเห็นว่าโจทก์เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยจึงได้ติดต่อขอซื้อที่พิพาทไว้ จำเลยทั้งสองได้ซื้อและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2517 จำเลยทั้งสองให้โจทก์อยู่อาศัยในที่พิพาทและให้เงินจนเจือมาตลอดโจทก์ไม่เคยแจ้งขอที่พิพาทคืนและไม่เคยเสนอคืนเงินใด ๆ จำเลยที่ 2 ไม่ประสงค์ให้โจทก์และครอบครัวอยู่อาศัยและใช้ที่พิพาททำประโยชน์อีกต่อไป ขอให้ยกฟ้องของโจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่พิพาทโฉนดเลขที่ 385

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งยืนยันตามฟ้องเดิม และให้การด้วยว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 เคลือบคลุม ทั้งฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 เป็นคดีอุทลุม เพราะจำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งโดยอาศัยสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่ให้ความยินยอมแก่จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 385 เลขที่ดิน 38 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง (ท่าตะกูด) จังหวัดชลบุรี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีดังนี้... ประการที่สอง การฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ให้ความยินยอม เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นบุตรเขยของโจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่บุพการีของจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรสาวโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ผู้เป็นสามีฟ้องแย้งขับไล่โจทก์ออกจากที่พินาทอันเป็นสินสมรสได้ก็ไม่ว่าจำเลยที่ 1 ฟ้องคดีด้วย เพราะจำเลยที่ 2 ฟ้องคดีในนามของตนเองไม่ได้ฟ้องแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 จำเลยที่ 2 มีอำนาจฟ้องแย้ง..."

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ